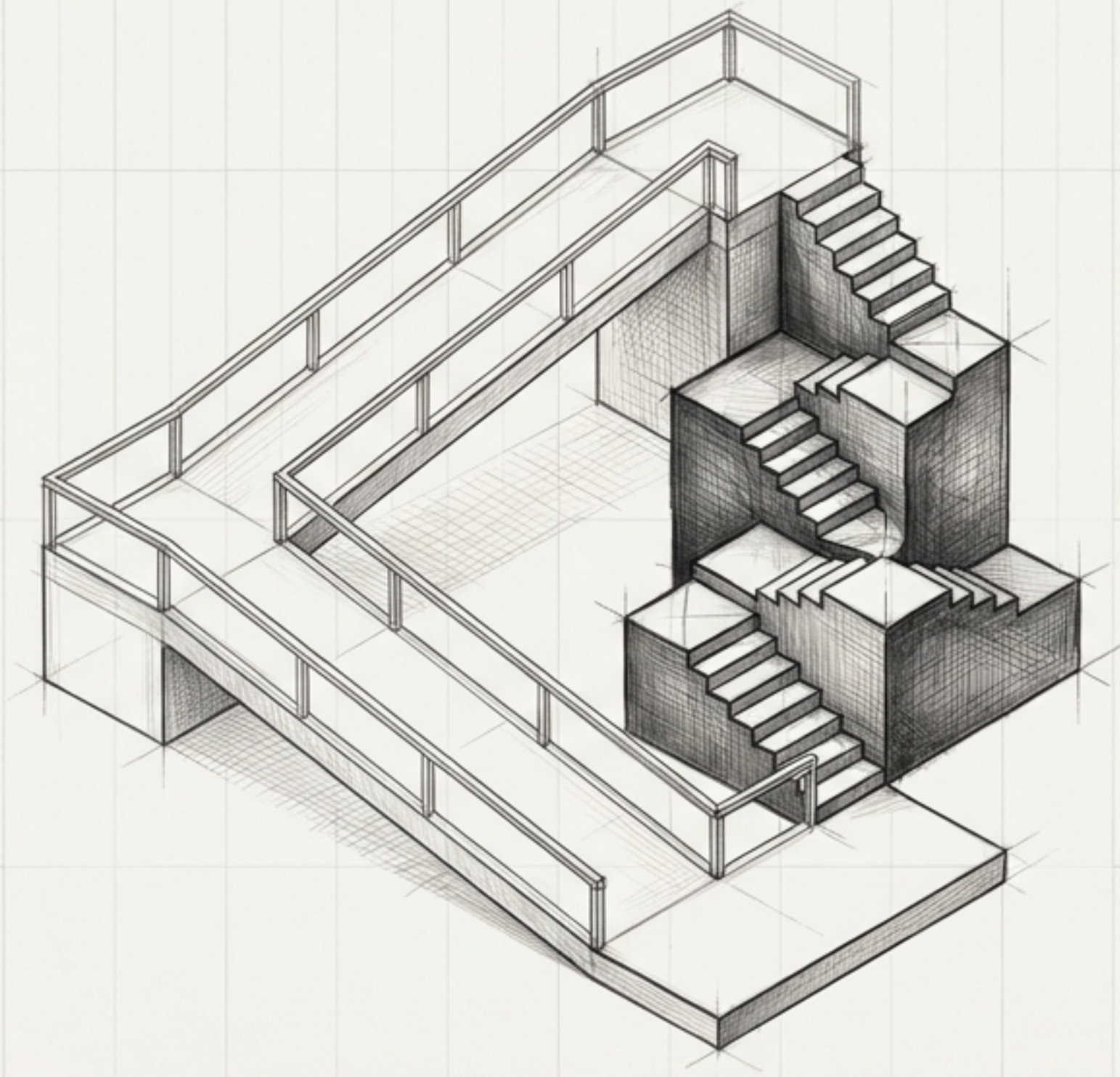




Libres bajo influencia

El plano oculto de nuestras decisiones digitales

Un manifiesto visual sobre algoritmos, diseño persuasivo y la arquitectura de la elección.



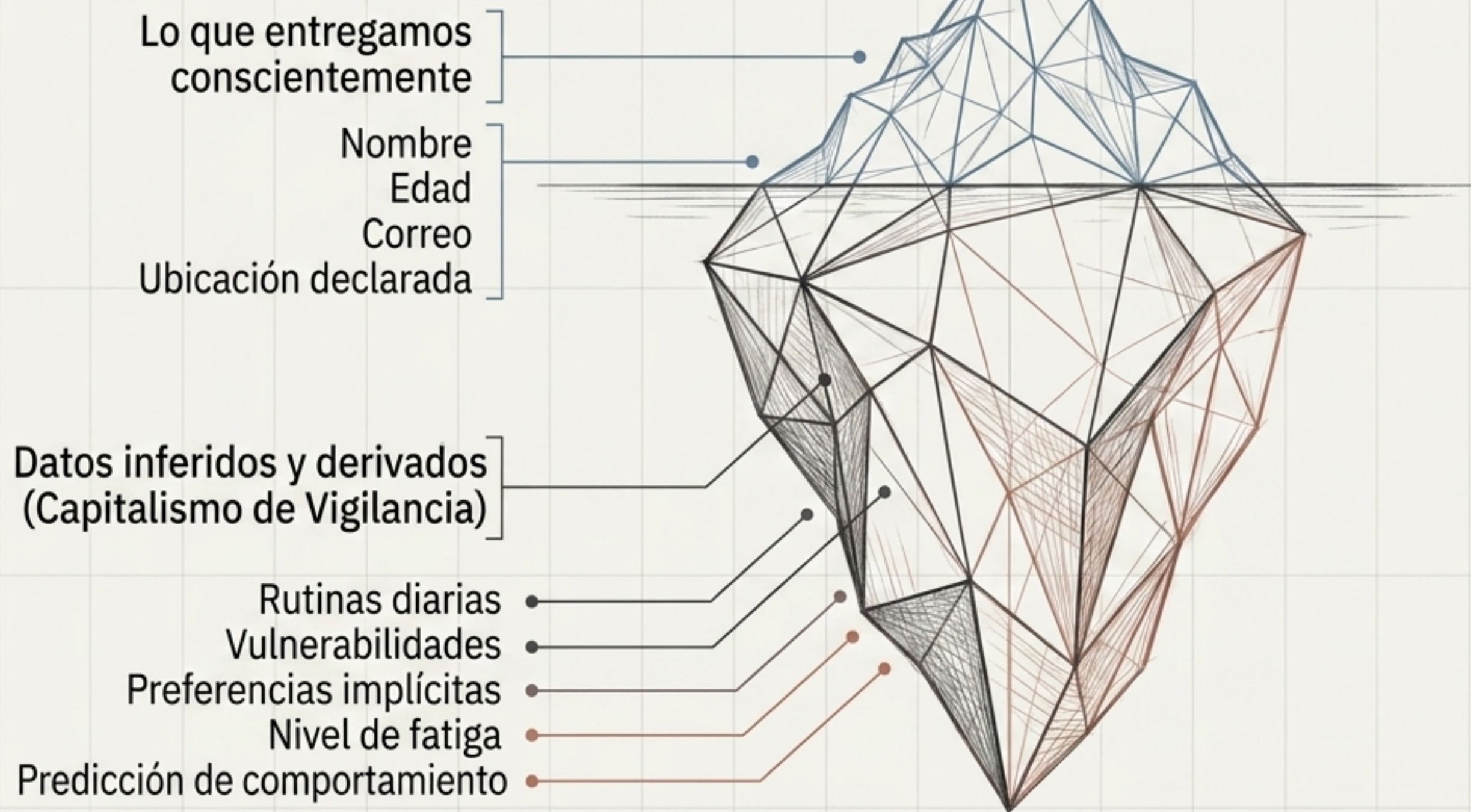
En el mundo digital, la arquitectura también regula

Tomamos cientos de decisiones digitales al día. Pero ninguna ocurre en el vacío. Alguien decidió qué botón veríamos primero, qué opción exigiría más esfuerzo y qué contenido aparecería después. El mundo digital no es una herramienta; es un territorio estructurado.

«No hace falta una orden ni una prohibición cuando el propio entorno vuelve fácil una conducta y difícil la otra.» – Lawrence Lessig

La pregunta ética no es si la opción existía, sino: ¿Pudo entenderla? ¿Pudo rechazarla? ¿Para beneficio de quién se diseñó?

El Iceberg de los Datos: Del registro a la predicción



Cada clic, pausa y descarte deja una señal. Los algoritmos no necesitan leer nuestra mente; les basta con calcular probabilidades agrupando nuestros gestos.

No adivinan quiénes somos: construyen una versión probable.

La anatomía de la influencia: De la pertenencia

De la pertenencia a la agencia



Arquitectura de Apoyo vs. Patrones Oscuros

	Arquitectura de Apoyo	Patrones Oscuros / Dark Patterns
Objetivo	El bienestar o meta del usuario.	Beneficio comercial de la plataforma.
Transparencia	Alta (opciones claras).	Baja (costos ocultos, opciones premarcadas).
Fricción de Salida	Salir o cancelar es tan fácil como entrar.	Laberintos técnicos para darse de baja.
Ejemplo Práctico	Recordatorio médico para tomar una pastilla (coincide motivación, facilidad y disparador).	Epic Games multado con \$245M por configuraciones confusas que generaban compras no deseadas en menores.

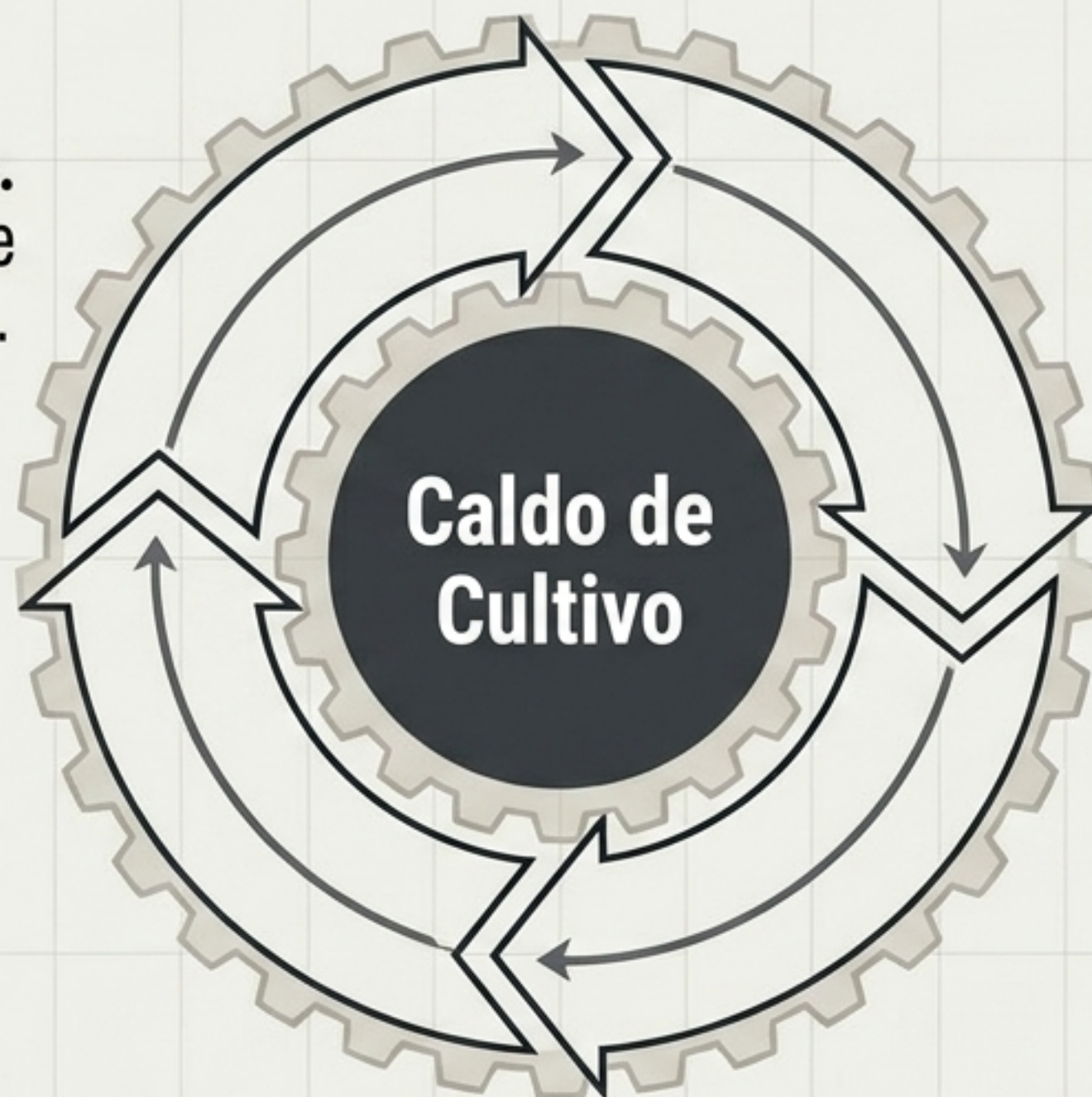
El Bucle de la Amplificación: Cómo se fabrica la normalidad

1. La cultura propone.
(Un usuario emite un mensaje intenso o polarizante).

2. El grupo valida.
(La publicación recibe reacciones rápidas; prueba social).

3. El algoritmo amplifica.
(El sistema detecta engagement y eleva la visibilidad).

4. La repetición normaliza.
(La falsedad o intensidad se vuelve familiar).



El algoritmo solitario no crea la cultura, y la cultura sola no actúa a esta escala. Juntos, forman un circuito que recompensa la viralidad emocional por encima de la verdad (ej. rumores escolares o desinformación masiva).

La Barrera Legal: Perfilado vs. Decisión Automatizada

El RGPD (Art. 4 y 22) traza una línea crítica entre evaluar características y ejecutar acciones sin humanos.

	El Perfilado (Art. 4.4)	Decisión Automatizada (Art. 22)
Definición	Evaluar aspectos personales (rendimiento, economía, salud, intereses) mediante tratamiento automatizado.	Capacidad de tomar decisiones por medios tecnológicos que producen efectos jurídicos o similares.
Nivel de Intervención	Puede incluir humanos en la fase final.	Ninguna. Basado únicamente en la máquina.
Aplicación RGPD	Sujeto a principios generales (transparencia, minimización, licitud).	PROHIBICIÓN GENERAL (con excepciones estrictas).
Ejemplo Real	Clasificar clientes de una tienda por edad y género por motivos estadísticos.	Un algoritmo deniega automáticamente una solicitud de crédito en línea.

El Árbol de Decisión del RGPD (Artículo 22)



Anatomía de la Discriminación Algorítmica: Casos Reales

Caso: Deliveroo (Tribunal de Bolonia, Italia)

Contexto Laboral

El Sistema: Un algoritmo clasificaba la

- confiabilidad de los repartidores para asignar turnos.

El Sesgo Oculto: Penalizaba automáticamente

- a quienes cancelaban con menos de 24h de aviso, ignorando motivos legítimos (emergencias, enfermedad).

El Veredicto:

- Discriminación indirecta. Multa de 50.000€. La empresa es responsable del diseño de su algoritmo.

Caso: SyRI (Tribunal de La Haya, Países Bajos)

Contexto Estatal / Ciudadanía

El Sistema: Modelo del gobierno para predecir

- fraude en seguridad social uniendo múltiples bases de datos de ciudadanos.

El Sesgo Oculto: El algoritmo carecía de

- transparencia (caja negra) y generaba perfiles de riesgo que estigmatizaban a la ciudadanía, violando el Art. 8 del CEDH.

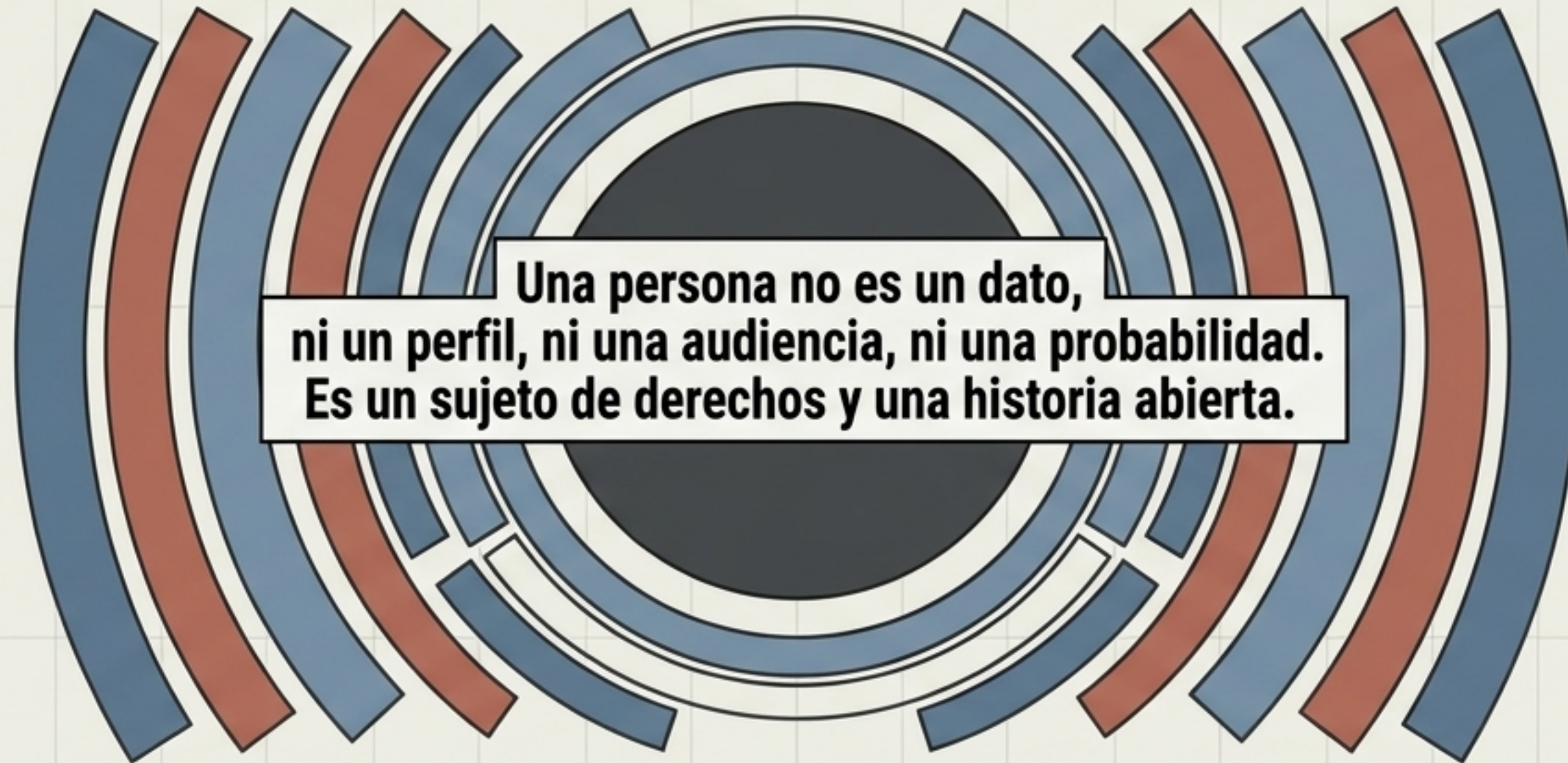
El Veredicto:

- Sistema anulado. El fin (prevenir fraude) no justifica una vigilancia masiva desproporcionada.

Categorías Especiales y la Regla de la Vulnerabilidad

El límite del RGPD (Art. 9)

Los algoritmos pueden inferir datos sensibles (salud, orientación sexual, religión) a partir de gestos cotidianos. Decisiones automatizadas sobre estos datos requieren consentimiento explícito o un interés público esencial.



La protección a menores (Obs. General 25 & CIAT)

Los niños merecen protección específica frente al perfilado de personalidad comercial. La arquitectura persuasiva en juegos o redes explota su falta de experiencia.

Recuperar la Agencia: El Método de la Pausa

La agencia no es controlar el ecosistema completo (eso es imposible).
Es reconocer las condiciones en las que elegimos y decidir con un poco más de conciencia.

1

PAUSAR

(El tiempo es libertad)

Crear una distancia mínima entre el estímulo (la notificación, el diseño persuasivo) y la respuesta automática.

2

PREGUNTAR

(Desarmar el diseño)

¿Por qué me aparece esto justo a mí? ¿Qué emoción busca encender (urgencia, miedo)?
¿Qué fricción me están imponiendo para salir?

3

ELEGIR

(Lectura lateral)

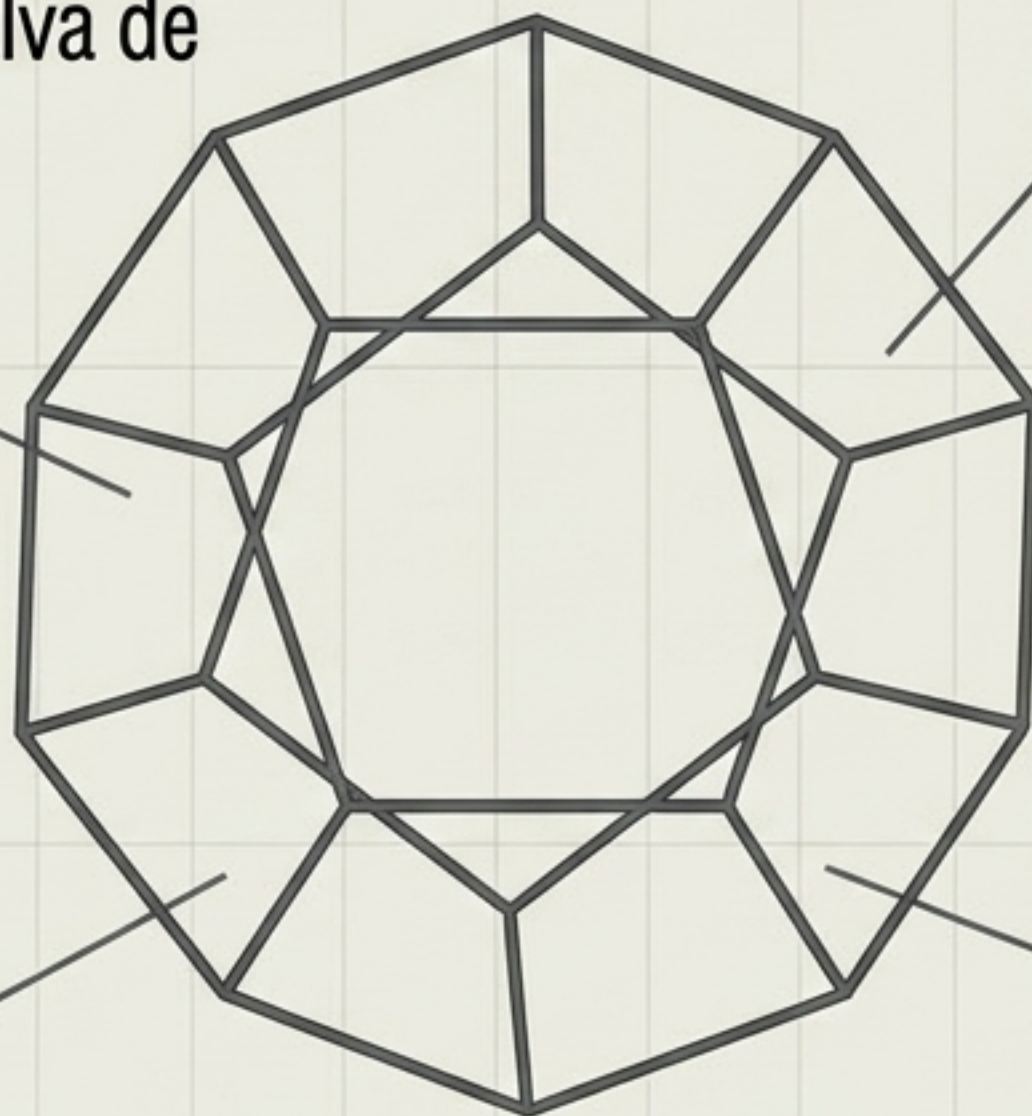
No leer hacia abajo (scrolling pasivo), sino hacia los costados (contrastar, verificar). Retomar el protagonismo de la acción.

El Poliedro de la Ciudadanía Digital

Eliminar aplicaciones no resuelve el problema. La respuesta exige una estrategia integral con múltiples caras. Ninguna funciona por sí sola (ej. saber programar no te salva de compartir desinformación).

Comprensión Algorítmica
(Entender el entorno y sus sesgos)

Convivencia y Responsabilidad
(Reconocer la vulnerabilidad del otro detrás de la pantalla)



Privacidad y Huella
(Defender el derecho a no quedar encerrado en un perfil)

Participación Democrática
(Pasar de audiencias pasivas a ciudadanos activos)

El Rol de la Escuela: Del Consumo a la Ciudadanía

Cultura Cívica Digital

Acompañar vs. Vigilar

La vigilancia detecta el problema de hoy; el acompañamiento construye criterio para toda la vida. Un entorno de puro control impide el desarrollo de la autonomía.

Transformar el Conflicto

Tomar experiencias dispersas (un conflicto en un chat, un aviso de cookies abusivo, un rumor viral) y convertirlas en material de análisis crítico en el aula.

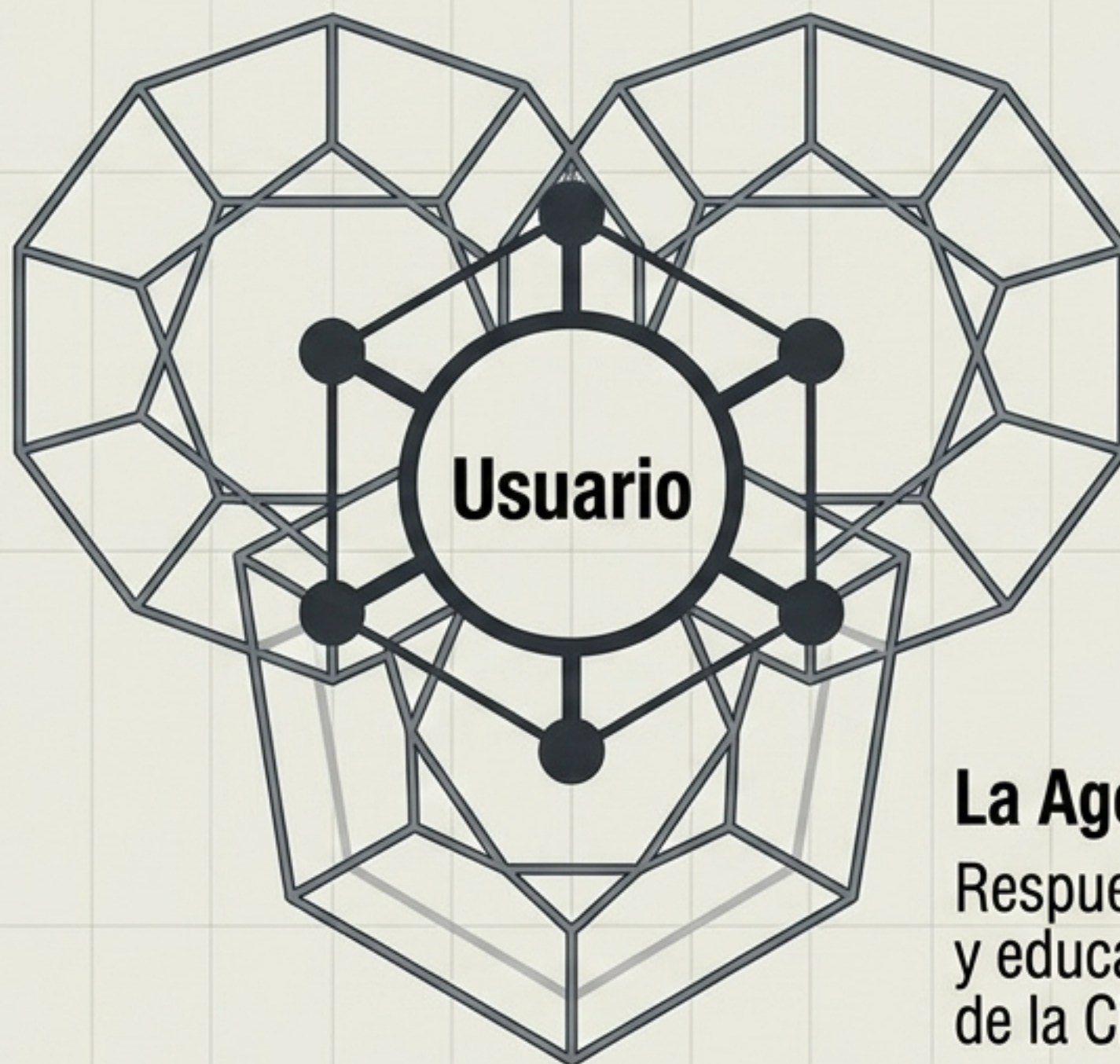
Construir Acuerdos

La autonomía progresiva requiere límites, pero límites con sentido. Los menores deben participar en la construcción de las reglas que rigen sus espacios digitales.

Síntesis: El Plano Reconstruido

El Entorno (La Máquina)

Diagnóstico: La arquitectura orienta, los perfiles clasifican, los bucles amplifican.



La Ley (El Escudo)

Límite: El RGPD (Art. 22) prohíbe las decisiones 100% automatizadas que afectan derechos. Tribunales sancionan el sesgo.

La Agencia (El Ciudadano)

Respuesta: Pausar, preguntar y educar a través del Poliedro de la Ciudadanía Digital.

Las plataformas influyen, pero podemos interrogarlas. La ley protege, pero debemos activarla.
La tecnología avanza, pero el juicio humano debe fortalecerse.

«El desafío no es sacar a las
personas del mundo digital.
Es ayudarlas a habitarlo mejor.»

No necesitamos solamente mejores usuarios.
Necesitamos mejores ciudadanos.
No se trata de vivir libres de toda influencia;
se trata de aprender a ser libres bajo influencia.